

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6234/2548

พนักงานอัยการจังหวัดประจำศาลแขวง
ราชบุรี

นายวิเชษฐ์ บุญเลิศ

โจทก์
จำเลย

พระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา 25, มาตรา 26

คำพิพากษาศาลชั้นต้นซึ่งเป็นศาลแขวงมีผู้พิพากษานายเดียลงนามให้จำคุก
จำเลย 1 ปี ในความผิดฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส
ไม่ชอบด้วยพระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา 25 (5) ซึ่งจะต้องมีผู้พิพากษาอย่าง
น้อย 2 คน เป็นองค์คณะพิจารณาพิพากษาคดีได้ตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
มาตรา 26 กรณีจึงเป็นเรื่องที่ศาลชั้นต้นมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายศาล
อุทธรณ์ภาค 7 ยังไม่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี ศาลฎีกาให้ศาลชั้นต้นดำเนินการ
ให้ถูกต้องเสียก่อน

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา
43, 78, 157, 160 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 300, 91

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 300 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 43 (4), 78 (ที่ถูกมาตรา 78 วรรคหนึ่ง), 157, 160 วรรคหนึ่ง การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 300 อันเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 (ที่ถูกฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสเป็นการกระทำความผิดเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 300 อันเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90) จำคุก 1 ปี ฐานหลบหนีไม่ช่วยเหลือและไม่แจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ใกล้เคียงทันที จำคุก 2 เดือน รวมจำคุก 1 ปี 2 เดือน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 7 พิพากษายืน

จำเลยฎีกาโดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "เห็นว่า คำพิพากษาศาลชั้นต้นมีผู้พิพากษานายเดียวงลงนาม ให้จำคุกจำเลย 1 ปี ในความผิดฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส ไม่ชอบด้วยพระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา 25 (5) ซึ่งจะต้องมีผู้พิพากษาอย่างน้อย 2 คน เป็นองค์คณะพิจารณาพิพากษาคดีนี้ได้ตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา 26 กรณีจึงเป็นเรื่องที่ศาลชั้นต้นมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ศาลอุทธรณ์ภาค 7 ยังไม่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี จึงต้องให้ศาลชั้นต้นดำเนินการให้ถูกต้องเสียก่อน ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับ

ความสงบเรียบร้อย แม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดฎีกา ศาลฎีกาก็มีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัย ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195 วรรคสอง ประกอบมาตรา 225
และกรณียังไม่สมควรวินิจฉัยฎีกาจำเลยในข้ออื่น"

พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้นและคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 7 สำหรับ
ความผิดฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส ให้ศาลชั้นต้นมี
คำพิพากษาใหม่ให้มีผู้พิพากษารบองค์คณะ

(ชวลิต ตุลยสิงห์-เกษม วีรวงศ์-สุรพล เอกโยคยะ)

แหล่งที่มา	เนติบัณฑิตยสภา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ
ศาลชั้นต้นที่พิจารณาพิพากษาคดีนี้เป็นศาลแขวงซึ่งศาลแขวงมีอำนาจเพียงใดบัญญัติ อยู่ในพระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา 17 โดยศาลแขวงมีอำนาจเท่ากับอำนาจของ ผู้พิพากษาคณะเดียวตามมาตรา 24 และมาตรา 25 วรรคหนึ่ง แต่การที่ผู้พิพากษาคณะ เดียวพิพากษาลงโทษจำคุก 1 ปี ย่อมเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 25 (5) จึงเป็นการไม่ชอบ จะต้องให้อธิบดีผู้พิพากษภาค หรือผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงลงลายมือชื่อเป็นองค์ คณะด้วยตามมาตรา 29 (3) ประกอบมาตรา 31 (2) มิใช่จะต้องมีผู้พิพากษาอย่าง น้อย 2 คน เป็นองค์คณะตามมาตรา 26 ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่ใช้กับการพิจารณา พิพากษาของศาลชั้นต้นอื่นที่มีศาลแขวง ดังนั้นที่ศาลฎีกาให้ศาลชั้นต้นมีคำ	

พิพากษาใหม่ให้ผู้พิพากษารบองค์คณะนั้น ศาลแขวงต้องปฏิบัติตามมาตรา 29 (3) ประกอบมาตรา 31 (2) โดยให้อธิบดีผู้พิพากษามาตร หรือผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวง ลงลายมือชื่อเป็นองค์คณะ มิใช่มาตรา 26 ที่จะให้ผู้พิพากษาอีกคนหนึ่งเป็นองค์คณะ

ไพโรจน์ วายุภาพ